附件

六枝特区新华镇“12·23”较大道路运输事故调查报告

2020年12月23日13时7分许，省道S310六枝特区新华镇过境段新田村牛柴坡处发生一起较大道路运输事故，造成5人死亡，3人受伤，直接经济损失约410万元。事故发生后，省、市领导先后作出批示，要求全力抢救受伤人员，认真做好善后处置工作，查明事故原因，加强安全隐患排查，防止类似事故发生；省安委办对本起事故查处进行挂牌督办。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2020年12月25日，市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市交通运输局、毕节市应急管理局等相关部门组成的事故调查组，依法对事故开展调查、取证、分析、认定等工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、技术鉴定、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了此次事故暴露出来的问题及防范整改措施建议。并将事故调查有关情况函告市纪委市监委，现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故时间和地点

1.事故时间：2020年12月23日13时07分许。

2.事故地点：六枝特区新昌公路(新平至昌边)4KM+60M（小地名：牛柴坡）。

（二）事故车辆情况

1.贵BA4242号重型自卸货车（以下简称贵BA4242号车），核载16070千克，事发时实载33540千克。发动机号52384593，车辆识别代号LFNMVUNW3E1E23336，初次登记日期为2014年7月2日,检验有效期至2021年7月31日止，事发时投保公司为华安财产保险股份有限公司贵州分公司，机动车交通事故责任强制险、综合商业险均在有效期限。使用性质为货运，车辆使用状态正常，车辆所有人姓名高点，实际使用人为高点之父高运。经四川鼎诚司法鉴定中心司法鉴定结果显示，该车辆转向系、制动系不符合国家标准相关规定。

经查，2019年3月，该车在六枝特区顺利汽车修理厂加装货箱栏板，次年7月21日，因该车货箱不符合审车要求，高运托请都邦财产保险股份有限公司职工向磊帮忙审车，向磊联系六枝特区新窑镇店子上众合驾校对面修理铺老板王炳江调换符合审车规格的货箱，2020年7月23日通过六枝特区金成检测站检测审车。次日，高运在新窑镇店子上众合驾校对面修理铺重新换回加装货箱栏板的货箱。

2.贵B1F316号小型普通客车（以下简称贵B1F316号车），车辆核载7人，事发时实载8人。发动机号BLGC03136，车辆识别代号LVTDB11B0GB027794，初次登记日期为2017年1月18日，检验有效期至2021年1月31日止，投保公司为中国人民财产保险股份有限公司六盘水分公司，事发时机动车交通

事故责任强制险在有效期内，未投保商业险，使用性质为非营运，机动车所有人姓名焦杨阳，该车长期在织金县辖区内行驶。

经四川鼎诚司法鉴定中心司法鉴定结果显示，该车辆转向系、制动系符合国家标准相关规定，车况良好。

（三）事故车辆驾驶人情况

1.高运，男，事发时44岁，身份证号：520**********337，事发时贵BA4242号车驾驶人，系贵BA4242号车车主高点之父，住址为贵州省六枝特区新华镇新平村那市组。驾驶证发证机关为六盘水市公安局交警支队车辆管理所，初次领证日期为2012年11月16日，有效期至2028年11月16日止。准驾车型为B2，事故发生当日对其进行呼气式酒精检测，检测结果为0mg/100ml。

经查，高运无道路货物运输驾驶员从业资格。

2.焦名发，男，54岁，身份证号：522**********81X,事发时贵B1F316号车驾驶人（已在事故中死亡），系贵B1F316号车车主焦杨阳之父。住址为贵州省织金县鸡场乡鲊瓦村水井边组，驾驶证发证机关为贵州省毕节地区公安处交通警察支队，初次领证日期为2007年11月22日，有效期止2013年11月22日。经四川鼎诚司法鉴定中心对送检血液中乙醇定性检测为阴性，定量检测乙醇含量小于1.0mg/100ml。

经查，焦名发准驾车型为D，事发时驾驶证为注销状态，且不具备小型普通客车驾驶资格。

（四）事故道路情况

事故现场位于六枝特区新昌公路4km+60m（小地名：牛柴

坡）处，道路呈南北走向，南往新华镇方向，北往岩脚镇老卜底（昌边）方向，沥青铺装路面，未施划道路中心分道线，事故路段为“S”型长大下坡，事故地点位于弯道处，弯道纵向坡度为2%，弯道横向坡度（正超高）为3.5%，事故路段道路宽度不规则，事故地点弯道为加宽地带，道路全宽13米（含路肩），弯道半径29.50米，进入弯道处道路全宽9.10米（含路肩），事发路段坡顶至事故地点880米，全路段防撞墙和波形防护栏设施齐全，视线良好。

（五）事故单位情况

六枝特区盛昌运输有限公司。为贵BA4242号车事实上的挂靠运输单位，公司成立于2018年1月30日，法定代表人胡永国，注册地址为贵州省六枝特区新华乡田坝村高家寨组，注册资本3000万人民币，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，统一社会信用代码证91520203MA6GRKTW00，组织机构代码证MA6GRKTW0。2019年7月3日，取得六枝特区道路运输管理局核发的《道路运输经营许可证》，许可证编号六盘水字520203004856号，经营范围为道路普通货物运输，有效期至2022年7月2日。事发前该公司未明确分管安全负责人和安全管理部门，未明确经理、副经理、车队长、驾驶员安全生产职责，未对纳入公司运输的贵BA4242号车及驾驶员相关资质资格进行审查，未对驾驶员开展安全培训和安全管理。

（六）相关单位情况

1.六枝特区顺利汽车修理厂。成立于2017年4月28日，法定代表人肖婷，企业类型为个体工商户，注册地址为贵州省六

盘水市六枝特区东风路，统一社会信用代码证92520203MA6E0KYYXQ，组织机构代码MA6E0KYYX，所属行业为机动车、电子产品和日用产品修理业。该厂未取得汽车改装资质，未进行机动车维修经营备案。2019年3月10日其法定代表人肖婷的丈夫谢智江为贵BA4242号车加装货箱栏板。

2.六枝特区新松煤业有限公司。该公司成立于2008年11月13日，核准日期为2020年4月26日，法定代表人吕强，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册地址为贵州省六盘水市六枝特区新华乡田坝村，注册资本：6000.00万人民币，统一社会信用代码91520000755390086E，组织机构代码755390086，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），所属行业为煤炭开采和洗选业，经营范围包括煤炭的开采及销售。明确该公司销售部负责煤炭销售工作。该公司在2019年8月26日与六枝特区昌盛运输有限公司签订了运输合同。

二、事故发生经过及应急处置情况

(一)事故发生经过

2020年12月23日11时许，焦名发私自驾驶贵B1F316号车搭乘张克凤、张庭虎、张国龙、单远扬（幼儿）、焦扬亮、焦明荣、焦名付等共8人（均为家人和朋友）从织金县鸡场乡出发前往六枝特区新华镇小渡口走亲戚。当日12时45分，驾驶员高运驾驶贵BA4242号车从六枝特区陆家坝煤矿装载33.54吨原煤运往福能集团六枝发电厂过程中，当车辆行驶至新昌公路4km+60m处时（此路段为长下坡转弯，事发时贵BA4242号车

使用档位为7档），车辆向左侧翻后将对向焦名发驾驶的贵B1F316号车压在车下，造成贵B1F316号车驾驶人焦名发及乘车人张克凤、张庭虎、张国龙、单远扬5人死亡，乘车人焦扬亮、焦明荣、焦名付3人受伤，两车不同程度受损。

（二)应急处置及善后情况

接到事故报告后，六盘水市政府副市长陈刚、副市长李恒超，市应急局、市交通运输局、市公安局等部门立即到现场指导救援工作，省应急厅、省公安厅有关领导赴现场指导救援。出动救援人员180余人，车辆34辆，现场成立综合协调组、救援处置组、秩序维护组、道路交通管控组、医疗救治组、事故调查组、舆情管控组，并对事故现场进行分析研判，制定救援方案，及时开展现场救援工作。事发当日15点32分，事故现场清理完毕，事故道路恢复通行。

事故发生后，六枝特区成立了事故处置工作领导小组，认真做好事故伤亡人员家属接待及安抚、遇难者身份确认和赔偿等工作，保持了社会稳定。市、特区两级卫生健康部门成立了医疗领导小组，制定救治方案，确保伤员得到妥善治疗。目前，伤亡人员善后赔付已全部落实，受伤人员已全部出院。事发地生产生活秩序正常。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成5人死亡，3人受伤，直接经济损失410万元。

四、事故形成原因分析及事故性质认定

(一)直接原因

经调查认定，高运无道路货物运输驾驶员从业资格，驾驶

超载且制动系、转向系不符合国家安全技术标准的机动车上道路行驶，且长下坡行经弯道处操作不当，是导致此次事故发生的直接原因。

(二)间接原因

1.涉事车辆驾驶人违法违规驾驶。贵B1F316号车驾驶人焦名发未取得相应的机动车驾驶证违法驾驶、违法超员行驶。

2.有关企业安全生产主体责任不落实。一是六枝特区盛昌运输有限公司安全生产管理缺失，未按规定设置安全管理机构、明确安全管理人员和履行安全管理职责，企业教育培训管理不到位，违法违规问题突出。二是六枝特区顺利汽车修理厂非法改装货车，为贵BA4242号车超载埋下事故隐患。三是六枝特区新松煤业六家坝煤矿在煤炭装载、出站等环节源头管理缺失，导致事故车辆超载运输。

3.地方道路运输、公安交管等部门监管不到位。一是六枝特区道路运输部门未严格加强货运企业的安全监督检查，对打击车辆非法改装、无道路货物运输从业资格人员从事运输货物的行为工作不到位。对相关企业存在的安全隐患问题查处不到位。二是六枝特区交警部门路面管控安排部署不到位，对辖区超载超员、无证驾驶等严重交通违法行为查处工作存在盲区和漏洞。

4.有关乡镇农村道路交通安全管理不到位。织金县鸡场乡、六枝特区新华镇在农村道路交通车辆户籍化管理方面工作流于形式，未将事故车辆纳入管理范围，管理缺失。

（三）有关责任单位存在的主要问题

1.六枝特区盛昌运输有限公司。未核查即使用未取得道路货物运输从业资格、不符合规定[1]的贵BA4242号车从事运营活动，未对贵BA4242号车驾驶员开展安全教育培训[2]，对贵BA4242号车车辆、驾驶员管理不到位。公司未按规定明确分管安全负责人和安全管理部门，未明确经理、副经理、车队长、驾驶员安全生产职责，安全管理混乱[3]。

2.六枝特区新松煤业六家坝煤矿。未按规定[4]向贵BA4242号车装煤，装载总重49吨，净重33.28吨；该煤矿运输煤炭车辆超载装煤问题突出[5]。

3.六枝特区顺利汽车修理厂。不具备车辆改装资质，非法为贵BA4242号车加装货箱栏板[6]。

---

[1].《中华人民共和国道路运输条例》第二十一条:申请从事货运经营的，应当具备下列条件：(二)有符合本条例第二十二条规定条件的驾驶人员；第二十二条 从事货运经营的驾驶人员，应当符合下列条件：（三）经设区的市级道路运输管理机构对有关货运法律法规、机动车维修和货物装载保管基本知识考试合格（使用总质量4500千克及以下普通货运车辆的驾驶人员除外）”第三十条 客运经营者、货运经营者应当加强对车辆的维护和检测，确保车辆符合国家规定的技术标准；不得使用报废的、擅自改装的和其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营。

[2].《中华人民共和国道路运输条例》第二十八条:客运经营者、货运经营者应当加强对从业人员的安全教育、职业道德教育，确保道路运输安全。

[3].《中华人民共和国安全生产法》第二十一条:矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[4].《贵州省交通运输厅 贵州省公安厅关于印发治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作方案的通知》（黔交政发〔2018〕2号）附件1《公路货运车辆超限超载认定标准》规定：4轴载货汽车总质量限值31吨。

[5].事故调查组调取从事发当日上午9:06至14:08装煤记录，共发车71辆，每辆车辆总重量为49吨左右，净重为33吨左右。

[6].《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条:任何单位或者个人不得有下列行为：

4.六枝特区交通运输局（六枝特区治超办）。治理超载工作不到位，对辖区内新昌公路存在运煤车辆超载运输行为查处不力[7]；对货运企业安全监管不到位，未发现六枝特区盛昌运输有限公司存在的企业主体责任不落实、企业管理人员职责不明等问题；对车辆非法改装等违法行为联合整治不力。

5.六枝特区公安交通警察大队。路面管控安排部署不到位，对辖区超载超员、无证驾驶等严重交通违法行为查处工作存在盲区和漏洞。

6.六枝特区新华镇。未对贵BA4242号车按照户籍化管理规定录入农村交通安全云平台。交通安全管理站职责不清[8]，农村道路交通安全存在漏洞。

7.毕节市织金县鸡场乡。没有专职的道路交通安全管理人员[9]，未将事故车辆贵B1F316号车以及车主焦杨阳的户籍化信

（一）拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。

[7].《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号）第四十一条：煤炭、水泥等货物集散地以及货运站等场所的经营人、管理人应当采取有效措施，防止不符合国家有关载运标准的车辆出场（站）。

道路运输管理机构应当加强对煤炭、水泥等货物集散地以及货运站等场所的监督检查，制止不符合国家有关载运标准的车辆出场（站）。

[8].《省人民政府办公厅关于印发贵州省农村道路交通安全责任制规定的通知》（黔府办函〔2020〕36号）第七条乡(镇)人民政府(街道办事处)履行以下工作职责：(一)组织实施道路隐患排查、人车源头管理、违法劝导、跟场管理、红白喜事打招呼、交通安全宣传教育等工作;(二)统筹建立道路交通安全管理办公室(交管站)、村(居)道路交通安全劝导站(点)，组织辖区路长、村(支)两委负责人和交通安全协管员、劝导员、志愿者开展日常管理工作;(五)利用农村道路交通安全综合监管云平台，推动道路交通安全管理工作关口前移、重心下移，全面提升精细化、信息化、社会化管理水平。

[9].《省人民政府关于进一步加强农村道路交通安全工作的意见》（黔府发〔2009〕3

息录入农村交通安全云平台[10]，农村安全云平台录入不到位。

8.都邦财产保险股份有限公司六盘水中心支公司。对员工管理不到位，其员工向磊于2020年7月21日帮助非法改装的贵BA4242号车办理审车服务，联系王炳江为贵BA4242号车调换货箱通过审车。

（四)事故性质分析及认定

经调查认定，六枝特区新华镇“12·23”较大道路运输事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

(一)移交司法机关处理人员

1.高运，男，45岁，贵BA4242号车驾驶人（2020年12月30日因交通肇事罪被六枝特区公安局刑事拘留），无道路货物运输驾驶员从业资格，驾驶严重超载且机件不符合国家安全技术标准的机动车上道路行驶，加之长下坡行经弯道处操作不当造

号）规定：加强农村道路交通安全工作的管理，在每个乡（镇）明确或聘请1–2名专职道路交通安全协管员的基础上，采取措施将管理向乡村两级有效延伸，将行政村的村支部书记或村委会主任明确为本村的道路交通安全协管员，并由县（市、区）财政予以必要的经费补贴。

[10].《省人民政府办公厅关于印发贵州省农村道路交通安全责任制规定的通知》（黔府办函〔2020〕36号）第七条:乡(镇)人民政府(街道办事处)履行以下工作职责：(一)组织实施道路隐患排查、人车源头管理、违法劝导、跟场管理、红白喜事打招呼、交通安全宣传教育等工作;(二)统筹建立道路交通安全管理办公室(交管站)、村(居)道路交通安全劝导站(点)，组织辖区路长、村(支)两委负责人和交通安全协管员、劝导员、志愿者开展日常管理工作;(五)利用农村道路交通安全综合监管云平台，推动道路交通安全管理工作关口前移、重心下移，全面提升精细化、信息化、社会化管理水平。

成事故发生，涉嫌犯罪[11]，建议由公安交管部门移送司法机关进一步调查处理，并依法吊销其机动车驾驶证。

2.向磊，男，36岁，都邦财产保险股份有限公司六盘水中心支公司业务员，为货箱超高的贵BA4242号车提供有偿审车服务，经查，向磊在都邦财产保险股份有限公司六盘水中心支公司任职期间，长期为货箱超高的货车客户有偿办理审车服务。建议由公安机关立案侦查。

(二)建议给予党纪政务处分人员

调查中发现的有关监察对象的问题线索及相关材料已移送纪检监察机关。

（三）其他有关人员处理建议

1.焦名发，男，54岁，事发时贵B1F316号车驾驶人。未取得相应的机动车驾驶证违法驾驶[12]、违法超员[13]行驶。鉴于其在事故中已死亡，不予追究。

2.王炳江，男，36岁，未取得汽车改装资质，未进行机动车维修经营备案。2020年7月为贵BA4242号车调换货箱，将原车不符合审验标准的货箱拆卸，将符合审车标准的另外一个货

11.《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车”；第四十八条第一款：“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

12.《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条：驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。

13.《中华人民共和国道路交通安全法》第四十九：条机动车载人不得超过核定的人数，客运机动车不得违反规定载货。

13

箱安装上，使贵BA4242号车通过年检。建议由六枝特区人民政府依法取缔其非法违法经营点。

(四)建议给予行政处罚单位和人员

1.依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规的规定,建议由六枝特区应急管理局依法对六枝特区盛昌运输有限责任公司、六枝特区新松煤业六家坝煤矿分别处以罚款陆拾玖万元人民币(690000.00元)[14]，并将六枝特区盛昌运输有限责任公司列入安全生产领域联合惩戒“黑名单”[15]；建议由六枝特区应急管理局对六枝特区盛昌运输有限责任公司总经理胡永国[16]处2019年年收入40%的罚款[17]。

2.六枝特区顺利汽车修理厂(个体工商户)。未取得汽车改装资质，未进行机动车维修经营备案，擅自为贵BA4242号车

---

[14].《安全生产法》第一百零九条第三项:发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款。《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》(国家安全监管总局令第13号)第十五条 事故发生单位对较大事故发生负有责任的，依照下列规定处以罚款:(一)造成3人以上6人以下死亡，或者10人以上30人以下重伤，或者1000万元以上3000万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[15] .国家安全监管总局关于印发《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》的通知(安监总办〔2017〕49号) 第二条 生产经营单位及其有关人员存在下列失信行为之一的,纳入联合惩戒对象:(一)发生较大及以上生产安全责任事故,或1年内累计发生3起及以上造成人员死亡的一般生产安全责任事故的。

[16]16.男，身份证号520**********312，住址六枝特区新华乡田坝村。

[17]17.《安全生产法》第九十二条第四项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(二)发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

改装机动车。建议由六枝特区交通运输综合执法机构依据《机动车维修管理规定》对其处以罚款伍万元人民币（50000.00元）；由六枝特区市场监督管理部门依法吊销有关登记证照，并将其法定代表人肖婷纳入“黑名单”管理。

3.都邦财产保险股份有限公司六盘水中心支公司。其业务员向磊长期为非法改装车辆提供审车服务，公司对员工教育管理不到位。建议责成都邦财产保险股份有限公司六盘水中心支公司向六盘水银保监分局作出深刻书面检查。

4.建议责成六枝特区交通运输局、六枝特区公安局交通警察大队、六枝特区新华镇人民政府向六枝特区人民政府作出深刻书面检查；建议织金县鸡场乡人民政府向织金县人民政府作出深刻书面检查。

5.建议责成六枝特区人民政府向六盘水市人民政府作出深刻书面检查，认真吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产工作。

六、防范措施建议

（一）六枝特区盛昌运输有限公司要深刻汲取本次事故教训，认真履行道路运输安全主体责任，建立健全安全管理机构，配备具有资质的人员履行安全管理工作。要认真开展货运车辆及驾驶员资质资格审查，加强车辆维护管理，确保运输车辆合法合规。进一步加大对车辆驾驶人员和其他从业人员的安全教育和培训管理，采取有针对性的事故预防措施，坚决杜绝此类事故发生。六枝特区新松煤业六家坝煤矿要深刻汲取本次事故教训，认真落实安全生产主体责任，加强货物运输装载管理，严

格按照道路货物运输有关法律法规要求，做到依法装载。

（二）六枝特区交通运输部门要进一步加强对道路运输企业的行业监管，督促企业主体责任的落实，及时查处企业在经营过程中的违法违规行为并督促整改到位；要加强对煤炭、水泥等货物集散地以及货运站等场所的监督检查，制止不符合国家有关载运标准的车辆出场（站），筑牢预防道路运输事故发生的第一道防线。

（三）六枝特区公安交警部门要加大车辆超限超载行为查处力度，针对辖区公路运力合理安排部署警力，从严查处超员、超载等违法违规行为。

（四）六枝特区新华镇、织金县鸡场乡要加强农村道路交通安全工作，严格按照《贵州省农村道路交通安全责任制规定》落实农村道路交通安全责任制，组织实施道路隐患排查、违法劝导、跟场管理、红白喜事打招呼等工作，特别是要强化人、车、路源头管理，积极开展交通安全宣讲和警示提示，倡导运用村规民约提升村民交通安全意识，教育引导群众自觉遵守交通规则。

（五）六枝特区人民政府要牢固树立安全生产红线意识和底线思维，认真履行属地安全管理工作职责，针对此次事故暴露出的问题，立即组织开展超限超载运输专项治理工作，严厉打击道路运输非法违法行为。各市（特区、区），要举一反三，按照《市人民政府办公室关于印发六盘水市货车非法改装和违法超限超载行为集中攻坚整治行动方案的通知》（六盘水府办函〔2021〕10号）要求，强化重点货运源头监管，货车非法改装源

头整治，强化路面管控，严格落实“一超四罚”和失信惩戒措施，加大对货车非法改装和违法超限超载行为的打击力度，有效防范道路交通事故。